

1500101-50.2021.8.26.0123

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Felipe Abraham de Camargo Jubram

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... denúncia de que o acusado estaria praticando o tráfico de entorpecentes.

Dirigiram-se ao local indicado, onde encontraram o acusado dirigindo um carrinho de mão carregado com capim e portando um mochila nas costas. Realizaram sua abordagem e, em revista na mochila, encontraram diversas pedras de "crack", que o acusado alegou serem para consumo próprio.

No mesmo sentido, o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capão Bonito

Foro de Capão Bonito

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Rafael Machado Neto, nº 50, Capão Bonito - SP - cep 18304-130

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 17h00min

1500101-50.2021.8.26.0123 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500101-50.2021.8.26.0123

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ADAUTO REGINALDO DA CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Felipe Abraham de Camargo Jubram

Vistos.

Dispensado o relatório, na forma do art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95.

ADAUTO REGINALDO DA CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 28 da Lei 11.343/06 porque, segundo a denúncia, no dia 07 de janeiro de 2021, por volta das 10h00, na R. Itararé, nº 99, ao lado do "laticínio", Vila Bela Vista, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para consumo pessoal, 18 porções de "crack" (cocaína), com peso total de 2,07 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do fato está positivada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/02), pelo auto de apreensão (fl. 03) e pelo laudo pericial (fls. 49/52).

A autoria é inconteste.

O acusado, embora não tenha comparecido em juízo, confessou a propriedade da droga na seara policial (fl. 04). Esta confissão encontrou eco na prova judicial.

O Policial Civil Sílvio Almeida de Oliveira, ouvido tanto na esfera policial quanto em juízo (fls. 06 e 114), disse que estava de plantão juntamente com seu colega o Investigador Alessandro, quando recebeu denúncia de que o acusado estaria praticando o tráfico de entorpecentes. Dirigiram-se ao local indicado, onde encontraram o acusado dirigindo um carrinho de mão carregado com capim e portando um mochila nas costas. Realizaram sua abordagem e, em revista na mochila, encontraram diversas pedras de "crack", que o acusado alegou serem para consumo próprio.

No mesmo sentido, o depoimento do Policial Civil Alessandro Corbage de Sá, na seara policial (fl. 07).

Portanto, vê-se bem demonstrada a materialidade do delito e estando extirpadas as dúvidas a questão da autoria do delito presente.

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já assentou que a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas, embora não prescreva pena privativa de liberdade, não descriminalizou a conduta típica, permanecendo no ordenamento jurídico como crime, ainda que de menor potencial ofensivo. Asseverou o Excelso Pretório, ainda, que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes, seja de tráfico ou uso. Neste sentido:

"Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L. 11.343/06 - nova lei de drogas): natureza jurídica de crime. 1. O art. 1º da LICP -que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06, partir de um pressuposto desprezo do legislador pelo rigor técnico, que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado "Dos Crimes e das Penas", só a ele referentes. (L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao uso da expressão "reincidência", também não se pode emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C.Penal, art. 12). 4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de despenalização, entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C.Penal, art. 107). II. Prescrição: consumação, à vista do art. 30 da L. 11.343/06, pelo decurso de mais de 2 anos dos fatos, sem qualquer causa interruptiva. III. Recurso extraordinário julgado prejudicado. (RE 430105/ RJ Questão de Ordem, 1.ª Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJe-004 divulgado em 26/04/2007 e publicado no DJ de 27/04/2007).

E é entendimento sedimentado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a pequena quantidade de droga apreendida não retira o potencial ofensivo da conduta, fazendo incidir o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. QUANTIDADE ÍNFINITA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA PELA LEI N. 11.343/2006. INOCORRÊNCIA. FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. INTERRUÇÃO DA CONTAGEM DO TEMPO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PERDA DOS DIAS REMIDOS. LEI N. 12.433/2011. NORMA POSTERIOR MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO RETROATIVA. 1. Esta Corte possui o entendimento de que a pequena quantidade de substância entorpecente, por ser característica própria do tipo de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06), não afasta a tipicidade da conduta (HC n. 158.955/RS, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 30/5/2011). [...] 8. Habeas corpus parcialmente concedido, apenas para afastar a interrupção do cômputo do tempo para a concessão de benefícios inerentes à execução penal, ante o cometimento de falta grave pelo paciente. Ordem concedida de ofício, a fim de determinar que o Juízo da execução proceda à nova análise da perda de dias remidos com base na atual redação do art. 127 da Lei de Execução Penal. (HC 171.655/SP, 6.ª Turma, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 17/11/2011; sem grifo no original).

Portanto, não há falar em inconstitucionalidade da regra legal e nem mesmo na atipicidade material por inexistência de ofensividade, vez que o objeto jurídico do crime, que é a saúde pública, foi severamente afetado.

Assim, a condenação se impõe, motivo pelo qual doso a pena do acusado.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, a alta potencialidade lesiva da droga apreendida (crack) e a reincidência, aplico ao acusado a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez meses) meses, em entidade a ser especificada pelo Juízo das Execuções, observado o disposto no § 5º do epígrafado artigo.

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR ADAUTO REGINALDO DA CRUZ, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e, por consequência, aplico-lhe a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez meses) meses, em entidade a ser especificada pelo Juízo das Execuções.

Custas na forma da Lei. Após o trânsito em julgado da sentença, expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

P.I.C.

Capão Bonito, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA